

0005794-18.2021.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA
Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude
Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Igor Matheus Coluzi da Cruz Luciano

Réu:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005794-18.2021.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005794-18.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Igor Matheus Coluzi da Cruz Luciano

Réu:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (aparelho celular) proposta por SANDRA MARA COLUZI DOS SANTOS, qualificada nos autos, visando a restituição do aparelho celular Marca SAMSUNG, modelo Galaxy A51.

Trouxe os documentos de p. 9/13.

O Ministério Público não se opôs ao pedido (p. 16 e 30).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os documentos trazidos pela requerente demonstra que esta é a legítima proprietária do objeto acima descrito.

Do exposto, tendo em vista os documentos trazidos aos autos e presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR SAMSUNG, modelo Galaxy A51, descrito no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14 dos autos principais), em favor da requerente, Sr^a. SANDRA MARA COLUZI DOS SANTOS, devendo ser expedido, de imediato, o documento hábil para liberação do objeto acima discriminado, anotando-se no feito principal.

No mais, não tendo havido sentença condenatória, não é caso de declaração de perdimento do outro celular apreendido (Marca XIAOMI, cor Dourada, Modelo Redmi 6) em favor da União. Todavia, não havendo comprovação da propriedade do bem e de sua proveniência lícita, determino a sua destruição, na forma requerida pelo Ministério Público, com as cautelas de estilo.

Não há incidência de custas finais.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA